產品買賣合約書

合約編號	SC-2025-003
簽約日期	2025-01-15
合約期間	2025-02-01 至 2027-01-31
買方（甲方）	明誠金屬（客戶代號 C003）
賣方（乙方）	台中精密零件股份有限公司　地址：台中市西屯區工業區一路 88 號
賣方業務窗口	陳怡君（業務部）

立合約書人明誠金屬（以下稱「買方」）與台中精密零件股份有限公司（以下稱「賣方」），茲就買方向賣方採購精密機械零件事宜，經雙方協議同意訂立本合約，條款如下：

第一條（目的及適用範圍）

買方向賣方採購精密機械零件，包括軸承、齒輪、墊片、扣件及客製件（以下稱「產品」）。凡買方於合約期間內向賣方下達之訂單，除另有書面約定外，均適用本合約。

本合約由合約本文、附件一（產品價格表）及附件二（聯絡窗口）組成；本文與附件有衝突時，以本文為準。

第二條（合約期間及續約）

本合約自 2025-02-01 起至 2027-01-31 止。期間屆滿前六十日內，任一方未以書面表示不續約者，本合約自動續約一年，續約次數不限。

第三條（價格及調整）

產品單價依附件一所載，以新臺幣計價，未含營業稅。附件未列之產品，由賣方另行報價，經買方書面確認後適用。

合約期間內，主要原物料（鋼材）市場價格較報價基準日上漲或下跌超過 **6%** 時，任一方得以書面通知他方協議調整單價；調整後之價格自書面確認之次月一日起適用，已確認之訂單不受影響。協議不成者，維持原價格。

第四條（訂購及交貨）

買方應以書面、電子郵件或雙方約定之電子訂單系統下單，訂單應載明料號、數量、交貨日期及交貨地點。賣方應於收到訂單後二個工作日內回覆確認；逾期未回覆者，視為接受該訂單。

一般訂單之標準交期為訂單確認後 **10 個工作日**，客製件之交期於訂單確認時另行約定。買方得要求分批交貨，每批以不低於該訂單數量三分之一為限。

交貨地點為買方指定之工廠或倉庫，運費由賣方負擔；單筆訂單未稅金額未達新臺幣 10,000 元者，運費由買方負擔。

第五條（延遲交貨之處理）

賣方未能於確認之交貨日期交貨者，每逾一週（不足一週以一週計），按延遲交付部分貨款（未稅）之 **1.5%** 計付違約金，累計金額以該部分貨款之 **12%** 為上限。

延遲係因買方變更訂單、未提供必要資料或不可抗力所致者，不適用前項規定。延遲交貨逾三十日者，買方得書面通知解除該部分訂單，不另負賠償責任。賣方預見將延遲者，應即時以書面通知買方並說明預計交貨日。違約金得自應付貨款中扣抵。

第六條（驗收及不良品處理）

買方應於收貨後 **5 個工作日**內完成驗收，並以書面或電子郵件通知驗收結果；逾期未通知者，視為驗收合格。

經驗收不合格之產品，買方應於前項期間內通知賣方，賣方應於收到通知後五個工作日內完成補貨或換貨，費用由賣方負擔；不能補換者，賣方應退還該部分貨款。賣方依「出貨檢驗與包裝作業」辦理出貨前檢驗，並於交貨時提供出貨檢驗報告。

第七條（付款條件）

賣方於交貨後開立統一發票，買方採**月結 45 天**付款：每月二十五日為結帳日，以結帳日前已完成驗收之貨款為當月應付款項，自結帳日起 45 日內以電匯或支票付款。

匯款手續費由買方負擔。發票有誤者，買方應於收到發票後五日內通知更正，付款期間自更正後之發票日重新起算。

第八條（信用額度及遲延利息）

賣方給予買方之信用額度為**新臺幣 2,000,000 元**。買方未清償之貨款（含已出貨未到期者）合計超過信用額度時，賣方得暫緩出貨，至買方清償至額度內為止，且不構成賣方違約。

買方逾期付款者，自到期日翌日起至清償日止，按未付金額**年利率 5%** 計付遲延利息。

第九條（保固）

賣方保證產品自交貨日起 **12 個月**內（以下稱「保固期」），在正常使用及保養情形下，無材料及製造上之瑕疵。

保固期內發現瑕疵者，買方應於發現後十日內以書面通知賣方，賣方應予免費修復、更換或退款。因買方不當使用、未依規格使用、自行改裝、運送或儲存不當所致之損壞，不在保固範圍。賣方於本條之責任，以該瑕疵產品之貨款為上限；間接損害及可得利益之損失，賣方不負賠償責任。

第十條（品質及變更管理）

賣方如變更產品之材質、製程或供應來源，且可能影響規格或品質者，應於變更前三十日書面通知買方，經買方書面同意後始得實施。買方變更規格、圖面或數量者，應以書面通知，賣方得就增加之成本及交期重新報價。

第十一條（客製件圖面變更管理（ECN））

客製件以買方提供之圖面為準。圖面變更應填具「工程變更通知單（ECN）」，載明變更內容、生效批次與數量，經雙方簽認後始生效。已投入生產之在製品，依變更前圖面完成並結算。

因買方圖面變更造成賣方之模具、治具及報廢材料損失者，由買方負擔，賣方應提出成本明細供買方確認。

第十二條（包裝及標示規範）

產品之包裝以防鏽油紙加瓦楞紙箱為原則，每箱淨重不超過 20 公斤，棧板堆疊不超過三層。外箱應標示料號、數量、批號及出貨日期。買方另有包裝要求者，應於訂單中載明，其增加之成本由買方負擔。

第十三條（保密及智慧財產權）

雙方對於因本合約而知悉之他方營業秘密、價格、圖面及技術資料，負保密義務，非經他方書面同意不得向第三人揭露，本合約終止後三年內仍有效。買方提供之圖面及規格，其智慧財產權歸買方所有；賣方於履行本合約過程中自行開發之製程技術，歸賣方所有。

第十四條（不可抗力）

因天災、戰爭、疫情、政府法令變更、重大停電停水或其他不可歸責於雙方之事由，致一方不能履行本合約者，得於事由發生後五日內通知他方並提出證明，在影響範圍及期間內免除遲延責任。不可抗力持續逾六十日者，任一方得書面終止未履行部分。

第十五條（違約及終止）

任一方違反本合約，經他方以書面限期十五日改善而未改善者，他方得終止本合約。買方積欠貨款逾六十日且經催告仍未清償者，賣方得終止本合約並請求損害賠償。本合約終止或屆滿時，已確認之訂單仍應依本合約履行。

第十六條（準據法及管轄）

本合約以中華民國法律為準據法。因本合約發生之爭議，雙方應先以誠信協商解決；協商不成時，以台灣台中地方法院為第一審管轄法院。

第十七條（其他）

本合約之修改或補充，應經雙方以書面簽署。本合約一式二份，雙方各執一份。通知應以本合約所載地址或電子郵件為準，地址變更應即通知。

買方（甲方）：明誠金屬 代表人： 日期：	賣方（乙方）：台中精密零件股份有限公司 代表人： 日期：

附件一　產品價格表

適用對象：明誠金屬；單價為新臺幣、未稅；有效期間同合約期間，價格調整依第三條辦理。

料號	品名	單位	合約單價（NT$）	最低訂購量
BRG-6205-ZZ	深溝球軸承 6205-ZZ	PCS	145.69	50
GEAR-M3-40T	正齒輪 模數3 40齒	PCS	539.19	20
FST-M10x30-HEX	六角螺栓 M10x30	PCS	5.84	500
WSH-M12-FL	平墊圈 M12	PCS	4.70	500
CUS-003	客製件 003	PCS	3,174.73	5
CUS-007	客製件 007	PCS	3,099.07	5

附件二　聯絡窗口

角色	賣方（本公司）	買方
業務窗口	陳怡君（業務部）	採購部
出貨與交期查詢	生管課	倉儲課
品質與客訴	品保課	品管課
帳款對帳	財會部	財務部